DOMEO

+7(495)156-24-48
domeo@domeo.ru
Москва, ул. Шаболовка, 31 стр.5

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на ремонтно-отделочные работы

г. Москва «___» _____2024 года

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 000000000000000, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

_____,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на выполнение ремонтно-отделочных работ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик (а также иное лицо, действующее по его поручению) принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-отделочные работы в помещениях Заказчика (далее Объект) по адресу:_____
_____, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором стоимость работ.

1.2. Под Работами понимаются все работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе и по дополнительным соглашениям к данному Договору, являющимися его неотъемлемой частью. Объем, содержание, параметры технического состояния результата Работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, определяются в Смете (Приложение №2 к настоящему Договору) на выполнение ремонтных работ, по ценам, определенным в Прейскуранте (Приложение №3 к настоящему Договору) на виды работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора

1.3. Все Работы в рамках настоящего договора оказываются/производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, СНиПов и ГОСТов.

1.4. Объем работ, согласованный Сторонами в Смете, используемые в работе материалы, сроки выполнения работ, стоимость работ могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения, либо подобное соглашение может достигаться посредством мессенджера WhatsApp (Telegram) или электронной почты. Работы, не включенные в Смету, выполняются Подрядчиком только за дополнительную оплату, согласно Прейскуранту на виды работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик гарантирует, что имеет полный объем прав владения, пользования и распоряжения Объектом, по которому проводятся ремонтно-отделочные работы, а также то, что к Подрядчику не будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц (владельцев, гос. органов, арендаторов и других) относительно выполнения оговоренных работ на Объекте.

2. Стоимость Работ и порядок оплаты.

2.1. Стоимость Работ по Договору устанавливается Сторонами в Акте согласования объемов работ и цены договора. В случае если объем работ, сроки выполнения и материалы меняются в соответствии с п. 1.2 Договора, стоимость Работ будет определяться фактически выполненными работами и составлять общую сумму Актов выполненных работ на основании цен, указанных в Прейскуранте на виды работ.

2.2. Актом согласования объемов работ и цены договора на объекте может предусматриваться предварительная оплата, которая перечисляется Заказчиком в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания названного акта.

2.3. Подрядчик освобожден от уплаты НДС на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные им Работы, к которым не имеет мотивированных претензий к качеству, поэтапно по факту выполнения Работ в течение 4 (четырех) календарных дней с момента получения Акта выполненных работ, из которых 3 (три) дня предоставляются на приемку выполненных Работ, а 1 (один) день на оплату Работ.

2.5. Для осуществления расчётов с Подрядчиком по Договору Заказчик использует Номинальный счет, принадлежащий *Обществу с ограниченной ответственностью «Домео Маркетинг» (ИНН 9704067054/ОГРН 1217700244717)*, бенефициаром денежных средств на котором, по смыслу ст.860.1 ГК РФ, является Подрядчик. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента зачисления денежных средств на Номинальный счет, указанный в реквизитах.
2.6. В случае предоплаты Заказчиком работ, платеж засчитывается в счет оплаты работ по последнему акту выполненных работ или части работ по данному акту, в случае недостаточности платежа.
2.7. В случае отказа Заказчика от исполнения договора, Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму аванса, за исключением расходов (издержек) Подрядчика (комиссия банка, в том числе за перевод денежных средств, эквайринг и т.п.).

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику доступ на Объект;
3.1.3. Своевременно до начала Работ укрыть поверхности в помещении, вывезти, либо упаковать мебель и иные предметы, убрать предметы, мешающие проведению Работ. Ответственность за сохранность мебели и других вещей на Объекте несет Заказчик;
3.1.4. Предоставить Подрядчику помещения, необходимые для складирования материалов, инструментов, приспособлений, рабочей одежды и другого имущества Подрядчика, необходимого для осуществления Работ;
3.1.5. Обеспечить наличие электроэнергии в помещении, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией, а также температурный режим в помещении более +15 градусов Цельсия;
3.1.6. Своевременно решать все вопросы и проблемы, возникающие с жилищной администрацией (управляющей компанией, ТСЖ и т.п.);
3.1.7. Своевременно предоставить Подрядчику материалы, необходимые для проведения Работ, или возложить снабжение Объекта материалами на Подрядчика с привлечением проверенных поставщиков. Если Заказчик самостоятельно предоставляет материалы, и при этом такие материалы являются некачественными, то он самостоятельно несет ответственность за качество работ, выполненных из некачественных материалов;
3.1.8. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком Работы при условии отсутствия мотивированных претензий;
3.1.9. В случае ограничения допуска сотрудников Подрядчика на Объект, Заказчик обязуется в течение 2 (двух) календарных дней организовать допуск представителей Подрядчика на Объект для вывоза инструмента, оборудования и т.д.
3.1.10. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
3.1.11. Обязанность по уборке и вывозу мусора после проведения Работ от лестничной клетки до мусорного контейнера лежит на Заказчике. Заказчик может собственными силами произвести уборку, вынос мусора и заказ контейнера. При этом Заказчик самостоятельно привлекает соответствующую организацию для вывоза строительного мусора и несет полную ответственность за ее действия. Заказчик вправе возложить организацию выноса и вывоза мусора на Подрядчика.
3.2. Права и обязанности Подрядчика:
3.2.1. Выполнить Работы в объеме, согласованном Сторонами, надлежащим образом;
3.2.2. По требованию Заказчика безвозмездно устранять недостатки Работ, возникшие по вине Подрядчика. По согласованию с Заказчиком и за дополнительную оплату устранять недостатки Работ, за которые Подрядчик не несет ответственности;
3.2.3. Сдать Заказчику выполненные Работы на Объекте в соответствии с условиями Договора;
3.2.4. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков.
3.2.5. Предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, в том числе, при отсутствии материалов,

закупаемых Заказчиком, сбоях в работе лифтов, отсутствие подачи электроэнергии на объект и т.д. Уведомления направляются посредством мессенджера WhatsApp (Telegram) или электронной почты. Получение подобного уведомления автоматически продлевает сроки окончания выполнения работ до момента поставки необходимых материалов или устранения обстоятельств замедляющих ход работ.

3.2.6. Принять все возможные меры по сохранности Материалов Заказчика и личного имущества Заказчика, находящегося на Объекте на весь срок ремонтно-отделочных работ и немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, делающих невозможным сохранение данного имущества и Материалов.

4. Сроки выполнения Работ.

4.1. Сроки выполнения Работ устанавливаются Сторонами в Акте согласования объемов работ и цены договора (Приложение №1). Срок может быть изменен Сторонами в соответствии с п. 1.4. Договора. В случае приостановки Работ по любому из оснований, предусмотренном Договором или законом; наличия обстоятельств, препятствующих выполнению Работ и независящих от Подрядчика, Подрядчик может по своей инициативе установить новый срок, объективно необходимый для выполнения Работ с уведомлением об этом Заказчика.

4.2. Срок начала выполнения работ указывается в Уведомлении о начале работ (Приложение №4), которое направляется Заказчику посредством мессенджера WhatsApp (Telegram) или электронной почты. Срок окончания выполнения работ указывается в Приложении №1 к Договору.

5. Порядок сдачи-приемки Работ.

5.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется поэтапно путем подписания Актов выполненных Работ в сроки и периоды, согласованные Сторонами.

5.2. Подрядчик после завершения очередного этапа Работ в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика Акт выполненных работ. Заказчик в течение 3 (трёх) календарных дней со дня получения Актов сдачи-приемки выполненных работ подписывает их и возвращает Подрядчику или направляет мотивированный отказ в случае выявления недостатков Работ. В случае отсутствия мотивированного отказа со стороны Заказчика, акт считается принятым Заказчиком.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ составляется двусторонний протокол разногласий. После чего Подрядчик в течение разумного срока обязан исправить выявленные со стороны Заказчика недочёты и повторно направить Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

5.4. Акт может быть передан Заказчику лично, посредством Почты России или с использованием электронного документооборота, предусмотренного Договором.

5.5. На результат работы устанавливается гарантийный срок 2 (два) года, который распространяется на все, составляющее результат работы.

5.6. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания итогового или промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ или Акта выполненных работ (этапа), а также при полной оплате Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, в противном случае-гарантия по настоящему Договору не предоставляется.

6. Ответственность Сторон.

6.1. Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от договорной цены выполненных работ за каждый день просрочки сроков выполнения Работ, но не более 10% (десять процентов) от стоимости незавершенных Работ.

6.2. Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Работ по настоящему Договору.

6.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик обязан предоставить Подрядчику

разумный срок на устранение выявленных недостатков с учетом технологии производства работ, в которых выявлены недостатки.

6.4. Основания для приостановки Работ:

- неоплата Акта выполненных Работ в срок, предусмотренный п.2.4. Договора;
- непредоставление Заказчиком материалов, предусмотренных п. 3.1.7. Договора;
- недопуск сотрудников Подрядчика на объект;
- присутствие на объекте третьих лиц, осуществляющих какие-либо ремонтные или строительные работы;
- наличие спорной ситуации, во время разрешения которой проведение работ невозможно;
- соглашение сторон.

6.5. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время, уведомив другую Сторону не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты его расторжения.

7. Условия об электронном документообороте.

7.1. Стороны используют указанные в настоящем Договоре адреса электронной почты, номера телефонов, а также мессенджер WhatsApp (Telegram), привязанный к номерам телефона, которые признается простой цифровой подписью Сторон. Обмен корреспонденцией и юридически важной документацией с указанных адресов Стороны признают равнозначным направлению корреспонденции в бумажной письменной форме и соглашаются, что приложение печати соответствующей Стороны к такой корреспонденции не требуется.

7.2. Стороны соглашаются, что согласование проведения дополнительных ремонтных работ и уточнения сроков выполнения Работ на основании раздела 7 настоящего Договора, имеет юридическую силу дополнительного соглашения к Договору.

7.3. Стороны согласились, что направление Подрядчиком подписанного Договора в адрес Заказчика посредством мессенджера WhatsApp (Telegram) либо электронной почты указанным в разделе 9 настоящего Договора, является офертой, а внесение Заказчиком предварительной оплаты по Договору в размере, согласованном Сторонами в ходе переговоров, считается акцептом. Договор в таком случае считается заключенным и условия Договора принятыми Заказчиком, редакция Договора не подлежащей изменению. При этом предварительная оплата впоследствии засчитывается в счет оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ (последнего акта выполненных Работ) по Договору.

8. Заключительные положения.,

8.1. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае, если Стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение районного суда города Москвы. Претензионный порядок является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения соответствующей Стороной посредством Почты России или с использованием электронного документооборота, предусмотренного Договором. К претензии в обязательном порядке прилагаются документы, ее обосновывающие и отсутствующие у другой Стороны.

8.2. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемыми частями.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы для каждой из Сторон.

Приложение № 1 – Акт согласования объемов работ и цены договора.
Приложение № 2 – Смета.
Приложение № 3 – Прейскурант на виды работ.
Приложение № 4 – Уведомление о начале работ.
Приложение № 5 – Акт сдачи объекта.

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

+7(495)156-24-48
domeo@domeo.ru
Москва, ул. Шаболовка, 31 стр.5

9. **Реквизиты Сторон**.

Подрядчик ИП Иванов И.И.	**Заказчик ФИО** _____ _____
ИНН 000000000000 **ОГРНИП 000000000000** Телефон: 8-000-000-00-00 e-mail: msk franchisee 0@domeo.ru **Реквизиты номинального счета, который используется Заказчиком для оплаты работ:** Владелец: Общество с ограниченной ответственностью «Домео Маркетинг» ИНН 9704067054 ОГРН 1217700244717 Номер счёта: 40702810420000024791 Кор. счёт: 30101810745374525104 Банк получателя: ООО «БАНК ТОЧКА» БИК 044525104	Паспорт серия номер_____ Выдан_____ _____ _____ Дата выдачи_____ Код подразделения_____ Адрес регистрации_____ _____ Телефон_____ e-mail_____
Индивидуальный предприниматель _____/ Иванов И.И.	Заказчик _____/_____

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

+7(495)156-24-48
domeo@domeo.ru
Москва, ул. Шаболовка, 31 стр.5

Приложение №1

к Договору №_____

от «___» _____ 2024 г.

АКТ
согласования объемов работ и цены договора

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 000000000000000, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _____
_____,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», во исполнение Договора на выполнение ремонтно-отделочных работ (далее - Договор) составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с договором подряда № _____ от «____» _____ 2024 г. обязуется выполнить ремонтно-отделочные работы в квартире, расположенной по адресу: _____
_____

_____, принадлежащей Заказчику на

праве собственности, общей площадью по горизонту пола _____ кв. м.

Сроки окончания выполнения работ: _____ рабочих дней с даты начала работ.
Согласованная Сторонами общая стоимость выполняемых работ: _____
(_____) руб. Без НДС
Согласованный сторонами размер предварительной оплаты: _____
(_____) руб.
Стоимость и сроки выполнения работ, указанные в настоящем Акте предварительные и могут изменяться в зависимости от изменений, которые заказчик захочет внести в объем выполненных работ, в используемые материалы, а также от надлежащего и своевременного обеспечения Подрядчика строительными материалами со стороны Заказчика (при условии поставки строительных материалов Заказчиком).

Контактные данные Заказчика:
_____
Контактные данные представителя Заказчика:
_____

Подрядчик использует адрес электронной почты msk.franchisee_0@domeo.ru, аналогичные адреса с расширением @domeo.ru, а также мессенджер WhatsApp, привязанные к номеру телефона 8-000-000-00-00, каждый из которых признается в качестве простой электронной подписи Подрядчика.
Заказчик использует мессенджер WhatsApp, привязанные к номеру телефона _____, а также адрес электронной почты: _____, каждый из которых признается в качестве простой электронной подписи Заказчика.

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

DOMEO

+7(495)156-24-48
domeo@domeo.ru
Москва, ул. Шаболовка, 31 стр.5

Приложение №4

к Договору №_____

от «___» _____ 2024 г.

Уведомление
о начале работ

Настоящим **Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович,** ОГРНИП 000000000000000уведомляет Вас о начале работ в рамках исполнения Договора подряда №_____ на выполнение ремонтно-отделочных работ от_____2024г. С _____ 2024г.
В соответствии с пунктом 4.2. Договора, срок выполнения работ начинает исчислять с указанной даты.

_____ _____
(подпись Подрядчика) (подпись Заказчика)

Форма Акта сторонами согласована:

Приложение №5

к Договору №_____

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

DOMEO

+7(495)156-24-48
domeo@domeo.ru
Москва, ул. Шаболовка, 31 стр.5

от «___» _____ 2024 г.

АКТ
СДАЧИ ОБЪЕКТА

г. Москва « ___ » _____ 2024 г.

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 000000000000000, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и _____ _____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт серия_____№_____, выдан_____ _____дата выдачи_____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по договору № _____ от «____»_____2024 г. Объект расположен по адресу: _____

Работы выполнены качественно, полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, стоимости, качеству и срокам выполнения Работ не имеет. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются в следующих случаях:
1) после истечения гарантийного срока;
2) при неправильной эксплуатации отремонтированного помещения;
3) нормального износа объекта, а также на расходные материалы (фильтры, лампы и т.д.);
4) ненадлежащего ремонта, переделки или преднамеренного повреждения объекта Заказчиком;
5) при появлении дефектов на поверхностях и в их структуре, вызванных внешними воздействиями;
6) по причинам, не зависящим от Подрядчика, таким как: оседание зданий, скрытые строительные дефекты, относящиеся к деятельности третьих лиц, и т.д.;
7) в случае выполнения какого-либо действия третьими лицами до или после момента подписания данного Акта, Подрядчик не берет на себя ответственность за последствия данного действия.

Замечания Заказчика:
_____
_____

Работу сдал: Работу принял:

_____ _____
(подпись Подрядчика) (подпись Заказчика)

Форма Акта сторонами согласована:

Заказчик: _____ Подрядчик: _____